



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 בדצמבר 2025

1914

כ"ה בכסלו התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק חובת דיווח על מלאי חיטה ומלאי מזון לבעלי חיים לשם היערכות למצב של מחסור
משמעותי, התשפ"ו-2025. 414

הצעת חוק חובת דיווח על מלאי חיטה ומלאי מזון לבעלי חיים לשם היערכות למצב של מחסור משמעותי, התשפ"ו-2025

פרק א': דיווח על מלאי

הגדרות

1. בחוק זה –

- "בעל מלאי" – מי שבמהלך שנה היה בעלים של מוצר, בכמות שנתית מצטברת הקבועה לצד אותו מוצר בתוספת השנייה;
- "המועד הקובע" – היום האחרון בכל חודש;
- "מוצר" – פריט המנוי בתוספת הראשונה;
- "המנהל" – המנהל הכללי של משרד החקלאות וביטחון המזון או עובד המשרד, בדרגת מנהל מחלקה ומעלה, שהוא הסמין לעניין חוק זה, כולו או חלקו;
- "המשרד" – משרד החקלאות וביטחון המזון;
- "פרטים מזהים" – שם בעל המלאי, מספר זהות או מספר תאגיד, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;
- "השר" – שר החקלאות וביטחון המזון.

דבריו הסבר

האמורה בתוספת הראשונה לחוק המוצע. כמו כן, "בעל מלאי" הוא מי שבמהלך שנה קלנדרית (המתחילה בינואר ומסתיימת בדצמבר) היה בעלים של מוצר אחד או יותר מהמוצרים הקבועים בתוספת הראשונה, בכמות שנתית מצטברת השווה לכמות הקבועה בתוספת השנייה לצד אותו מוצר או קבוצת מוצרים, לפי העניין, או העולה על כמות זו.

קבוצת מוצרים מתייחסת לכמה מוצרים המשתייכים לאותה קטגוריה, למשל קבוצת השמנים הכוללת שני סוגי שמנים, או קבוצת מזון יבש לבעלי חיים הכוללת, בין השאר, סוגים שונים של גרעינים וכוספה. הבחנה זו נדרשת מכיוון שכל פריט בתוך הקבוצה נחשב "מוצר" לעניין התוספת הראשונה, ואולם לעניין התוספת השנייה וחישוב הכמות השנתית המצטברת, המדד הוא הקבוצה כולה ולא כל מוצר בפני עצמו. כך למשל, אם הכמות השנתית המצטברת של מזון יבש לבעל חיים הקבועה בתוספת השנייה היא 10,000 טונות או יותר, אדם ייחשב בעל מלאי לעניין חוק זה, גם אם כמות זו שבעלותו מורכבת מכמה מוצרים שונים של אותה הקבוצה, לדוגמה 4,000 טונות גרעיני תירס, 4,000 טונות גרעיני שעורה ו-3,000 טונות כוספת חמניות.

הכמויות הקבועות בתוספת השנייה מביאות לכך שהחוק יחול על העוסקים העיקריים במשק, אשר מחזיקים בכמויות ניכרות של מלאי העשוי להשפיע על ביטחון המזון של אזרחי ישראל בעת חירום. יובהר כי החובה אינה חלה על בעל אתר אחסון המאחסן את המלאי בעבור אחת, אלא על מי שהוא הבעלים של המלאי, כלומר מי שראשי למכור אותו או לבצע בו פעולות קנייניות אחרות.

כללי משרד החקלאות וביטחון המזון (להלן – המשרד) מנהל את מלאי החירום של גרעיני חיטה למאכל אדם ומוצרים אחרים שייעודם מזון לבעלי חיים. מלאי גרעיני חיטה למאכל אדם חיוני להבטחת זמינותם של לחם ומוצרי מאפה בסיסיים נוספים. מלאי מוצרים שייעודם מזון לבעלי חיים חיוני להבטחת זמינותם של מוצרי מזון מן החי – בשר, ביצים וחלב ומוצרי; מלאי זה כולל, בין השאר, גרעינים וכוספה.

בשל העדר מידע על היקף המלאי בזמן אמת, קיים קושי בניהול מלאי החירום. מצב זה עלול להביא לכך שמדינת ישראל לא תוכל להיערך באופן מיטבי להבטחת האספקה של מלאי גרעיני חיטה למאכל אדם ומלאי מוצרים שייעודם מזון לבעלי חיים בעת משבר או אירוע חירום מתמשך. העדר תמונת מצב עדכנית בדבר המלאי במשק, עלול לפגוע בביטחון המזון של מדינת ישראל.

לנוכח האמור לעיל, מוצע לקבוע בחוק חדש הסדרי דיווח שיחולו על בעלי מלאי בהיקף משמעותי של גרעיני חיטה למאכל אדם ומוצרים שייעודם מזון לבעלי חיים, כאמצעי הגנה על ביטחון המזון של מדינת ישראל לטובת הציבור. יוער כי כיום קיימים הסדרי דיווח במסגרת התקשוריות לאחזקת מלאי חירום בעבור המדינה, ואולם אלה אינם נותנים מענה לצורך במידע על היקף המלאי הכולל במשק.

סעיף 1 מוצע להגדיר מונחים שונים שנעשה בהם שימוש בחוק המוצע. בין השאר, ההגדרה "מוצר" מפרטת את מגוון המוצרים שהמשרד מנהל כחלק מהיערכות מדינת ישראל למצב חירום, בהתאם להנחיות רשות החירום הלאומית ובהתאם לתרחישי הייחוס שהוגדרו על ידה. מוצע לקבוע את רשימת המוצרים

2. (א) מי שבשנה מסוימת היה בעל מלאי, של מוצר מסוים, ידווח למנהל ביחס לכל דיווח חודשי חודש בשנה העוקבת, את כמות המלאי של כל מוצר שבבעלותו במועד הקובע ואת מיקומו; דיווח כאמור יכלול פרטים מזהים.

(ב) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יימסר למנהל עד 10 בחודש העוקב למועד הקובע, בטופס מקוון שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

3. (א) בעל מלאי שחלה לגביו חובת דיווח לפי סעיף 2, ידווח למנהל ביחס לשנה שבה היה עליו למסור דיווח חודשי כאמור, את הכמות השנתית המצטברת של כל מוצר שהיה בבעלותו במהלך אותה שנה; דיווח כאמור יכלול פרטים מזהים.

(ב) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יימסר למנהל עד 31 במרץ של השנה העוקבת, בטופס מקוון שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד, ויצורף לו אישור רואה חשבון בדבר הנתונים המדווחים בו.

4. (א) השתכנע המנהל כי קיים חשש ממשי למחסור משמעותי בגרעיני חיטה למאכל אדם, או למחסור משמעותי העלול להביא לפגיעה בהזנת חיות משק במוצרים המפורטים בפריטים (2) ו-(3) לתוספת הראשונה, רשאי הוא, באישור השר, לדרוש מבעל מלאי שחלה עליו חובת הדיווח לפי סעיף 2, אם הדבר דרוש לשם הערכת היקף המחסור או לשם התמודדות עם המחסור המשמעותי האמור, הגשת דיווחים במועדים נוספים, מידע נוסף בקשר למוצרים שבבעלותו, ובכלל זה סך הכמות המיועדת ללקוחות מתוך המלאי, מלאי עתידי הצפוי להגיע ומועד הגעתו הצפוי, ודיווח בנוגע לסוגי מזון לבעלי חיים שבבעלותו היכולים לשמש כחלופה למוצרים; לעניין זה, "חיות משק" – בעלי חיים שהם או תוצרתם מיועדים לשמש כמזון לבני אדם.

ד ב ר י ה ס ב ר

בתום שנה שבה דיווח בעל מלאי מדי חודש כאמור, עליו לדווח דיווח שנתי המפרט את הכמות השנתית הכוללת של כל מוצר שהיה בבעלותו במהלך אותה השנה. דיווחים כאמור יוגשו באמצעות טופס מקוון שיפורסם באתר המשרד, ויכללו את פרטיו המזהים של בעל המלאי.

מוצע לקבוע כי ניתן להגיש דיווח חודשי עד היום ה-10 בחודש העוקב לחודש שלגביו נעשה הדיווח, ודיווח שנתי – עד יום 31 במרץ של השנה העוקבת לשנה שלגביה נעשה הדיווח.

יובהר כי הגדרת "בעל מלאי" לעניין סוג המוצרים והכמויות שבעלות עליהם מחייבת דיווח, משמשת כ"כריס כניסה" לצורך תחולת חובת הדיווח על אותו בעל מלאי בשנה העוקבת, אך אינה תוחמת את חובת הדיווח עצמה.

כך לדוגמה, אם בעל מלאי מסוים היה בעלים של מוצר אחד בלבד בשנה מסוימת, ובשנה העוקבת הוא בעלים של כמה מוצרים המפורטים בתוספת הראשונה, עליו לדווח על כל המוצרים שבבעלותו בעת הדיווח. כך גם לגבי הכמויות, אם היה בבעלותו בשנה מסוימת מוצר המפורט בתוספת הראשונה בהיקף הקבוע בתוספת השנייה, חובת הדיווח בשנה העוקבת תחול עליו גם אם בעת הדיווח החודשי כמות המוצר שבבעלותו ירדה ואינה עוד באותו היקף המחייב דיווח.

סעיף 4 מצב החירום שחל בשנתיים האחרונות בישראל וההתרחשויות הנוגעות לו, הביאו לתובנות מקצועיות בדבר הצורך בשינוי מהותי באופן ניהול מלאי

סעיפים לצורך קבלת תמונה עדכנית של היקף המלאי הקיים במשק של המוצרים המפורטים בתוספת הראשונה המוצעת, נדרש דיווח של בעלי המלאי מדי חודש על מצב המלאי שבבעלותם. בהתאם למידע החודשי שיתקבל יהיה ניתן לנתח את התפלגות המלאי לפי עונות השנה, לבחון אם קיימים פערים בין כמות המלאי הקיים לכמות הנדרשת לפי סוגי מוצרים, להעריך את היקף המלאי השוטף במשק בכל חודש, ולקבל החלטות הנוגעות לעניין בשגרה.

לצד הדיווח החודשי, מוצע לקבוע חובת דיווח שנתי. הדיווח השנתי נועד לתת למשרד תמונה רחבה על כמות המוצרים הקיימת בישראל על פני שנה. מידע זה יסייע אף הוא בניטור השוטף של היקף המלאי הקיים ובהבנת מגמות בתחום זה.

המידע שיימסר למשרד במסגרת הדיווחים כאמור יאפשר קבלת החלטות מושכלות, מבוססות נתונים, בתיאום עם כלל הגורמים הציבוריים הנוגעים לעניין, בדבר המהלכים שיש לנקוט לשם השמירה על הביטחון התזונתי של אזרחי מדינת ישראל בעת חירום.

בהתאם לחוק המוצע, מי שהוא בעל מלאי בשנה קלנדרית מסוימת, יידרש למסור למנהל הכללי של המשרד או למי שהוא הסמיך לעניין החוק המוצע, דיווח ביחס לכל חודש בשנה העוקבת על כמות המלאי של כל מוצר שבבעלותו נכון לתום אותו חודש ועל מיקומו.

(ב) דרישה כאמור בסעיף קטן (א) תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שדיווח בעל מלאי לפי סעיף 2; נשלחה דרישה כאמור, ידווח בעל המלאי למנהל בהתאם לאמור בה.

פרק ב': פיקוח

5. **מסירת ידיעות** לשם פיקוח על הוראות לפי חוק זה, רשאי המנהל לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצועו של חוק זה או להקל את ביצועו; לעניין חוק זה, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.¹

6. **הסמכת מפקחים** (א) השר רשאי להסמיך מקרב עובדי משרדו, מפקחים, שיהיו נתונים להם סמכויות פיקוח לפי חוק זה, כולן או חלקן, לשם ביצוע הוראות לפי חוק זה.
(ב) למפקח כאמור בסעיף קטן (א), יוסמך מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, לשמש כמפקח;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון לאומי;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון לאומי.

7. **סמכויות פיקוח** (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח, לאחר שהודעה לפי סעיף 8 –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות חוק זה או להקל את ביצוען;

(3) להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייד, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.

(ב) אין בסמכויות מפקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין אחר.

ד ב ר י ה ס ב ר

שונים מאלה הקבועים בחוק לתקופת שגרה, וכן מאפשר דרישת מידע נוסף על זה המדווח בשגרה. כל זאת כדי ליצור בסיס נתונים שיאפשר קבלת החלטות על בסיס נתוני אמת בזמן חירום.

מוצע לקבוע כי דרישה לדיווח נוסף לפי סעיף זה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שבעל מלאי ציין במסגרת דיווחיו החודשיים.

סעיפים 5 עד 8 החובות לפי החוק המוצע. כך מוצע לקבוע כי המנהל מוסמך לדרוש מכל אדם מידע ומסמכים כדי להבטיח את ביצועו של החוק. כמו כן, מוצע לתת סמכות לשר החקלאות וביטחון המזון (להלן – השר) להסמיך מפקחים מקרב עובדי המשרד ולקבוע את סמכויותיהם ואת אופן הזיהוי שלהם.

החירום של גרעיני חיטה למאכל אדם ומוצרים שייעודם מזון לבעלי חיים.

החזקת מלאי בהיקפים נמוכים על ידי בעלי מלאי מעלה חשש שלא יהיה מענה מספק לרצף תפקודי במקרי חירום, והמדינה תידרש לפתוח את מלאי החירום. פתיחת מלאי החירום בשלב מוקדם מהמתוכנן עלולה להביא בהמשך למחסור קריטי של גרעיני חיטה למאכל אדם ושל מזון לבעלי חיים במשק, דבר שיפגע בסופו של דבר באזרחי המדינה בשל מחסור במוצרי צריכה בסיסיים.

אם קיים חשש ממשי למצב של מחסור משמעותי, ייתכן שיהיה צורך במידע שוטף בתדירות שבועית או יומית, וכן ייתכן שיהיה צורך במידע נוסף על הקבוע בחוק או לגבי סוגי מזון נוספים. הסעיף המוצע מאפשר למנהל או למי שהוא הסמיך לעניין זה, לדרוש מבעלי מלאי המדווחים באופן שוטף, דיווחים נוספים במועדים

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

8. מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ויהיו מפקחים ובהתקיים שניים אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי מפקח, בצבע ובצורה שהורה המנהל הכללי של המשרד לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;

(2) יש בידו תעודת מפקח החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

פרק ג': אמצעי אכיפה מינהלית

סימן א': הטלת עיצום כספי

9. בפרק זה, "הסכום הבסיסי" – סכום כמפורט להלן, לפי העניין: הגדרות

(1) לגבי יחיד – 8,000 שקלים חדשים;

(2) לגבי תאגיד שבשנה שקדמה לשנה שבה בוצעה ההפרה, מחזור המכירות השנתי שלו הוא עד 100 מיליון שקלים חדשים – 40,000 שקלים חדשים;

(3) לגבי תאגיד שבשנה שקדמה לשנה שבה בוצעה ההפרה, מחזור המכירות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – 80,000 שקלים חדשים.

10. הפר בעל מלאי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי הפר בעל מלאי הוראות פרק זה בסכום הבסיסי, לפי העניין:

(1) לא הגיש דיווח חודשי, בניגוד להוראות סעיף 2;

דבריו הסבר

הסנקציה המינהלית אינה מלווה בקלון החברתי המלווה הרשעה בפלילים ואינה גוררת אחריה רישום פלילי.

לכן, מוצע לקבוע כי הפרה של חלק מהוראות החוק תגרוור הפעלה של מנגנוני אכיפה מינהליים.

סעיף 9 תכליתה של הסנקציה המינהלית היא תכלית הרתעתית-מניעתית. מסיבה זו גובה הסכום של העיצום הכספי נועד למנוע את התמריץ להפר את החוק, קרי לנטרל את קיומה של "ההפרה היעילה". עם זאת, גובה הסכום של העיצום הכספי צריך להיות מידתי כדי לא לסכן את המשך פעילותו הכלכלית של המפר, שכן מטרת הסנקציה המינהלית היא החזרת המפוקח למשטר ציות ולא לגרום, בפועל, להפסקת פעילותו.

מוצע לקבוע כי תהיה למנהל סמכות להטיל עיצום כספי על מי שמפר חובת דיווח לפי החוק. מוצע כי העיצום הכספי ליחיד יהיה בסך של 8,000 שקלים חדשים ולגבי תאגיד העיצום הכספי יהיה 40,000 שקלים חדשים או 80,000 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הפעילות של התאגיד – מתחת או מעל מחזור מכירות שנתי של 100 מיליון שקלים חדשים.

סעיף 10 מוצע לקבוע כי יראו בעל מלאי שלא הגיש דיווח חודשי או דיווח שנתי בהתאם להוראות סעיפים 2 ו-3 לחוק המוצע, קרי דיווח מלא, מדויק ובמועד, כמפר של הוראות החוק, ועל כן ניתן לחייבו בעיצום כספי.

סעיפים בשנים האחרונות, גובר השימוש במנגנוני אכיפה מינהליים, ובראשם הטלת עיצום כספי, כללי ככלים חלופיים למשפט הפלילי. במשך שנים ארוכות נעשה שימוש באכיפה הפלילית גם להפרות של הוראות חוק רגולטוריות, שכן ההפרות הוגדרו כעבירות פליליות (המסווגות בעולם דיני העונשין כעבירות שהן mala prohibita, קרי עבירות הסדר). עם השנים גברה התפיסה כי מנגנון של אכיפה מינהלית, קרי הטלת סנקציות בידי רשות מינהלית ולא בידי בית משפט, מתאים יותר לטיפול בהפרות של הוראות חוק רגולטוריות.

יתרונה של האכיפה המינהלית, לעומת האכיפה הפלילית, טמון ביעילות הפעלתה, המאפשרת תגובה מהירה להפרה ומסייעת בכך להחזיר את המפוקח למשטר ציות. לכן, ההפרות שבשלחן מופעלת אכיפה מינהלית הן רק הפרות שקל, פשוט וברור להיווכח בקיומן לנוכח מקצועיותו של המנהל, שהוא המאסדר של התחום, והיכרותו את ההוראות המחייבות את הפועלים בתחום שעליו הוא אמון. הפרות אלה אינן מחייבות בירור עובדתי מורכב, ויתר על כן – אינן דורשות בירור של יסוד נפשי שאינו רלוונטי בהקשר של הוכחת הפרת ההוראות הרגולטוריות.

נוסף על כך, הטלת הסנקציה המינהלית – העיצום הכספי, שונה מהטלת הסנקציה הפלילית; הסנקציה המינהלית היא סנקציה כספית ואילו הסנקציה הפלילית יכולה להטיל גם מגבלות על החירות (דוגמת עונש מאסר).

- (2) לא הגיש דיווח שנתי, בניגוד להוראות סעיף 3;
- (3) לא דיווח בהתאם לדרישת המנהל, בניגוד להוראות סעיף 4.
11. הודעה על כוונת חיוב (א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי בעל מלאי הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 10 (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור לו הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).
- (ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל, בין השאר, את אלה:
- (1) המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה, ומועד ביצוע ההפרה;
- (2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלום;
- (3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני המנהל לפי הוראות סעיף 12, וכי יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף 13(ד);
- (4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 14, ושיעור התוספת.
12. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 11 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני המנהל, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; המנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
13. (א) המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 12, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 15.
- (ב) החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) –
- (1) להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלום;

ד ב ר י ה ס ב ר

- כמו כן, מוצע לקבוע כי בעל מלאי שקיבל דרישה לפי סעיף 4 למתן דיווחים נוספים ולא קיים אותה, בין שלא הגיש דיווח ובין שהגיש דיווח חסר או שלא במועד שנקבע לכך, יראו אותו כמפר ויהיה ניתן לחייבו בעיצום כספי.
- סעיפים** בסעיפים אלו מוצע לקבוע את אופן הפעלת 11 עד 13 הסמכות להטיל עיצום כספי ההוראות המוצעות הן ההוראות המקובלות בהסדרי החקיקה הכוללים כבר היום סמכות זו. הוראות מפורטות אלו נועדו להבטיח זכויות בסיסיות של מפר במסגרת הליך מינהלי ראוי, הפעלה שיויונית של הסמכות ביחס למפרים ושקיפות של פעולת הרשות.
- השלב הראשון בהפעלת הסמכות כלפי מפקח שיש לגביו תשתית ראייתית המעידה על יסוד סביר להניח כי בוצעה על ידו הפרה של הוראות החוק הוא משלוח הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי (להלן – הודעה על כוונת חיוב). הודעה זו מבהירה למפר כי למנהל יש תשתית ראייתית מבוססת המעידה על ביצוע הפרה על ידו. עוד מבהירה ההודעה מהו סכום העיצום הכספי הצפוי
- להיות מוטל על המפר בגין ביצוע ההפרה האמורה, כפי שמשתקפת מהתשתית הראייתית שבפני המנהל.
- בסעיף 12 המוצע מעוגנת זכות הטיעון של המפר לפני הרשות, כמקובל בהליך מינהלי. מוצע כי מפר יוכל לטעון את טענותיו לפני המנהל בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב, והמנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו. למפר זכות לטעון את טענותיו בכתב, ואולם למנהל שמורה הזכות להיענות לבקשת מפר לטעון את טענותיו בעל פה לפני המנהל.
- בסעיף 13 מוצע לקבוע כי רק לאחר ששקל המנהל את טענות המפר, הוא יחליט אם יש להטיל עיצום כספי ומה גובהו. אם המנהל יחליט כי לא התגלו עובדות חדשות הסותרות או המשנות את התשתית הראשונית שעליה נסמך כי אכן בוצעה הפרה, הוא יטיל על המפר עיצום כספי. סכום העיצום הכספי יהיה כפי שצוין בהודעה על כוונת חיוב, או בסכום מופחת, אם המפר הביא לפני המנהל עדות לקיום נסיבות שבשלן יכול המנהל להפעיל את סמכותו להפחית את סכום העיצום הכספי.

(2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

(ג) בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.

(ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 12, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

14. (א) בהפרה נמשכת ייוסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה אחוז מסך העיצום הכספי לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

(ב) בהפרה חוזרת ייוסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 10, בתוך שנתיים מההפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי.

15. (א) המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

סכומים מופחתים

(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן זה, ובשיעורים שיקבע.

16. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני המנהל כאמור בסעיף 13(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המנהל או בידי בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

סכום מעודכן של העיצום הכספי

(ב) סכומי העיצום הכספי הקבועים לפי סימן זה יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון). בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בתקנות ההפחתה רשאי השר להביא בחשבון נסיבות ושיקולים המעידים על כך שמדובר במפוקח המציית בדרך כלל להוראות החוק או במפוקח המשתף פעולה עם המנהל, ונכון לנקוט לגבי אמצעים למניעת הישנות ההפרה או לתקן את הנזקים שנגרמו בשלה. כמו כן, במסגרת תקנות ההפחתה ראוי אף להתחשב במחזור עסקאותיו של המפר ולהפחית את סכום העיצום הכספי במקרים שבהם קיים חשש להמשך פעילותו הכלכלית של המפוקח. זאת, מאחר שמטרת העיצום הכספי היא להשיב את המפוקח למשטר ציות ולא לסכן את פעילותו הכלכלית.

סעיף 16 מוצע לקבוע הוראות עדכון בנוגע לסכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 9 המוצע, שיבהירו מהו הסכום שיש לשלם בשל פער זמנים בין ההודעה על כוונת חיוב ובין דרישת התשלום, או במקרה של עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים. העיצום הכספי יהיה לפי הסכום המעודכן במועד מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שבחר שלא לטעון את טענותיו לפני המנהל –

אם המפר בחר שלא לטעון את טענותיו, תהפוך ההודעה הראשונית על כוונת החיוב לסופית (קרי "דרישת תשלום"). בחלוף 30 ימים מהמסירה למפר, ויהיה על המפר לשלם את סכום העיצום הכספי המצוין בה.

סעיף 14 חלק מההפרות הרגולטוריות הן הפרות נמשכות לפי טבען. מוצע לקבוע כי על ההפרה הנמשכת ייוסף סכום של אחוז מסך העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה. בהפרה חוזרת, מוצע לקבוע כי יוטל על המפר כפל העיצום הכספי. ההפרה החוזרת מבטאת את הסלמת האמצעי הננקט ביחס למפר רצידיביסט.

סעיף 15 מאחר שההסדר המוצע מסמך את המנהל להטיל עיצום כספי בסכום קבוע, נדרשת הסמכה של המנהל להטיל עיצום כספי בסכום נמוך מזה הקבוע בחוק. הסמכה כזו קבועה בצורה מפורשת בסעיף זה. מוצע להקנות סמכות לשר, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע בתקנות נסיבות ושיקולים שבהתקיימם יפחית המנהל את העיצום הכספי בשיעורים הקבועים לצידם (להלן – תקנות ההפחתה).

(ג) המנהל יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

17. המועד לתשלום העיצום הכספי על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 13.

18. ריבית שקלית ודמי פיגורים לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961² (בפרק זה – חוק פסיקת ריבית והצמדה).

19. פריסת תשלום העיצום הכספי (א) המנהל רשאי, לבקשת המפר, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר ובנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות פריסה כאמור, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים.

(ב) עמד המפר בפריסת התשלומים כאמור, לא ייווספו לחובו דמי פיגורים בתקופת הפריסה.

(ג) לא שילם המפר תשלום במועדו, יראו את החלטת המנהל על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות סעיף 18.

20. גבייה עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995³.

סימן ב': התראה מינהלית

21. (א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי בעל מלאי הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 10, והתקיימו נסיבות שקבע המנהל, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן א', למסור לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

החוב עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות, ויחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות).

המנהל יקבע את מספר התשלומים למפר בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל ובנסיבות מיוחדות אחרות. אם המפר לא שילם את אחד התשלומים החודשיים במועדו, ההחלטה על פריסת התשלומים תבוטל, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות סעיף 18 בנוגע לריבית פיגורים עד לתשלום החוב במלואו. בהתאם לרציונל התמריצי של דמי הפיגורים, מוצע לקבוע כי אם המפר עומד בהסדר התשלומים שהוצע לו, לא ייווספו דמי פיגורים בתקופת הפריסה, וזאת בהתאם לרציונלים של תיקון מס' 9 לחוק פסיקת ריבית והצמדה.

עוד מוצע לקבוע כי עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה וכי על גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות.

סעיפים התראה מינהלית היא כלי אכיפה המקל עם 21 עד 23 המפר, ומחליף, במקרים מסוימים, הטלה של עיצום כספי. ההתראה המינהלית מאפשרת למפר הזדמנות לתקן את ההפרה, בלא תשלום העיצום הכספי. זאת, אף על פי שהתשתית העובדתית שלפני

הסכום המעורב ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב. כמו כן, במקרים שבהם הוגשה עתירה לבית המשפט או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור ובית המשפט או המנהל הורה על עיכוב תשלומי של העיצום הכספי, יהיה סכום העיצום הכספי (אם לא בוטל העיצום בעתירה או בערעור) – הסכום המעורב ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

סעיפים מוצע לקבוע כי העיצום הכספי ישולם בתוך 30 17 עד 20 ימים מיום מסירת דרישת התשלום. אם לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור, החל מהיום הראשון לאיחור בתשלום, ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה). עד לתשלום. תוספות אלה הן החלופה המידתית והמתאימה ביותר החל מיום 1.1.25, יום כניסתם לתוקף של תיקון מס' 9 לחוק פסיקת ריבית והצמדה ושל תיקון מס' 149 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. נוסף על כך, מוצע להסמיך את המנהל להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי לבקשתו של מפר יובהר כי סמכות זו נתונה למנהל כל עוד לא חלף מועד התשלום. לאחר שחלף מועד התשלום,

² ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

(ב) בהתראה מינהלית יציין המנהל מהו המעשה המהווה את ההפרה ומועד ביצועה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 23, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 22.

22. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 21, רשאי הוא לפנות למנהל בכתב, בתוך 30 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מהטעמים האלה:

(1) המפר לא ביצע את ההפרה;

(2) המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.

(ב) המנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ג) קיבל המנהל בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהותיר את ההתראה על כנה; החלטת המנהל תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.

23. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, יראו את ההפרה כאמור בהפרה נמשכת לעניין סעיף 14(א), והמנהל ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת, בהתאם להוראות סעיף 11, בשינויים המחויבים.

(ב) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור בהפרה חוזרת לעניין סעיף 14(ב), והמנהל ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת, בהתאם להוראות סעיף 11, בשינויים המחויבים.

ד ב ר י ה ס ב ר

המפר מלטעון כי לא ביצע את ההפרה הראשונה. תחמת האפשרות של העלאת הטענות לשלב משלוח ההתראה בלבד נועדה ליצור סופיות להליכים, וכן ודאות ומתן תוקף להתראה ככזו שאמורה להניע את המפר לציית לחוק.

עוד מוצע לקבוע בסעיף 23 כי אם נמסרה למפר התראה, והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נשלחה ההתראה, ימסור לו המנהל הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה נמשכת. לעניין זה יובהר כי מכיוון שבהתראה מינהלית מוותר המנהל, כאמור לעיל, על העיצום הכספי בשל ההפרה, סכום העיצום הכספי שיוטל במקרה זה הוא בשל הימשכות ההפרה, ואינו כולל את סכום העיצום הכספי בשל ההפרה הראשונה שבגינה ניתנה ההתראה. ההודעה על כוונת חיוב שימסור המנהל למפר במקרה זה תהיה כאמור בסעיף 11, בשינויים המחויבים. במקרים שבהם ביצע המפר הפרה חוזרת לאחר משלוח התראה על ביצוע ההפרה הראשונה, ימסור לו המנהל הודעה על כוונת חיוב כאמור בסעיף 11, בשינויים המחויבים. כך למשל במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה החוזרת ולסכום העיצום הכספי המוטל בגינה, שהוא סכום גבוה יותר.

המנהל מעידה כי הייתה הפרה של הוראות החוק. מנקודת מבטו של המנהל, מנגנון ההתראה מאפשר לו להבהיר את דרישותיו למי שנתן לפיקוחו, בטרם יטיל עליו עיצום כספי. ההנחה בבסיס הוויתור על הטלת עיצום כספי היא שהוראות הרגולציה אינן בהירות דיין או שהרגולציה מחייבת תקופת התארגנות מבחינת המפוקחים שבמהלכה יהיה להם קושי לקיים את דרישותיה. ההתראה המינהלית מאפשרת להבהיר גם למפר וגם לציבור המפוקחים הרחב, כי ההתנהגות שבשלה נשלחה ההתראה היא הפרה של הוראות החוק. סעיף 21 מבנה את שיקול הדעת בהפעלת הסמכות, וקובע כי הנסיבות למתן התראה ייקבעו בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה.

מפוקח שנמסרה לו התראה מינהלית ואינו מסכים עימה, יכול לתקוף את החלטת המנהל בשתי דרכים – האחת היא הגשת בקשה לביטול ההתראה, מאחת העילות המנויות בסעיף 22, והשנייה היא הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים. אם המפר לא ביקש את ביטול ההתראה או לא עתר לבית המשפט (או שעתר ובית המשפט דחה את עתירתו), רואים את המפר כמי שביצע את ההפרה. בעת ביצוע הפרה נוספת (שבשלה יוטל עיצום כספי מוגבר), מנוע

סימן ג': שונות

עיכוב ביצוע
והחזר

24. (א) אין בהגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים על החלטת המנהל לפי פרק זה, כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או שביט המשפט הורה על כך.

(ב) החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלומו עד יום החזרתו.

פרסום

25. (א) הטיל המנהל עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

- (1) דבר הטלת העיצום הכספי;
- (2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי, מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה;
- (3) סכום העיצום הכספי שהוטל;
- (4) הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום הכספי ושיעורי ההפחתה;
- (5) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
- (6) שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד.

דבריו הסבר

העיצומים הכספיים שהוטלו והמקרים והשיעורים שבהם הם הופחתו. מידע זה יאפשר בחינה רוחבית מושכלת של הטלת העיצומים הכספיים ויאפשר למפר לדעת כי העיצום הכספי המוטל במקרה שלו תואם את המדיניות הכללית הנוגעת להפעלת הסמכות האמורה.

על פי הסעיף המוצע, אם מדובר במפוקחים שהם יחידים, לא יפורסמו שמותיהם. פרסום השם מהווה פגיעה בפרטיות, ואם ניתן להשיג את מטרת הפרסום בלא פגיעה בפרטיות – ראוי שכך ייעשה. יחד עם זאת, אם נדרש להזהיר את הציבור מפני התנהלות של מפר מסוים, אף על פי שמדובר ביחיד, יהיה ניתן לפרסם את שמו ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו קודם לכן.

מוצע להבהיר כי חובת הפרסום כפופה למגבלות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. עוד מוצע להבהיר כי המנהל רשאי שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע, כדוגמת מידע שהוא סוד מסחרי.

עם זאת, על אף חשיבותו של הפרסום כמפורט לעיל – כדי למנוע פגיעה מעבר לנדרש במפר כתוצאה מהפרסום האמור, מוצע להגביל את תקופת הפרסום לארבע שנים אם מדובר בתאגיד, ולשנתיים אם מדובר במפר יחיד.

סעיפים 24 ו-28 לפי הפרק המוצע, כגון ההחלטה להטיל עיצום כספי (לאחר מסירת דרישת תשלום), למסור התראה מינהלית או לפרסם את שמו של יחיד, יהיה ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים. החלטות אלה הן החלטות מינהליות, ועל כן יש לקיים בעניינן ביקורת שיפוטית לפי כללי המשפט המינהלי, ככל החלטה מינהלית אחרת.

עוד מוצע להבהיר כי עיכוב ביצוע החלטה של המנהל במקרה של הגשת עתירה, נתון לשיקול דעתו של המנהל או של בית המשפט שאליו הוגשה העתירה. כמו כן מוצע לקבוע כי אם התקבלו העתירה או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, סכום הכסף שיוחזר למפר יהיה בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, כדי למנוע פגיעה כלכלית במפר שטענותיו נמצאו מוצדקות.

סעיף 25 מוצע לחייב את המנהל לפרסם את החלטותיו בדבר הטלת עיצום כספי. תכלית חובת הפרסום היא הבטחת שקיפות בנוגע להפעלת שיקול דעתו של המנהל, אשר בידיו מסורה סמכות רבת עוצמה. באמצעות הפרסום מובטחת בקרה ציבורית על כך שהשימוש בסמכות להטיל עיצום כספי הוא שוויוני וענייני. החובה לפרסם חלה על ההחלטות בדבר הטלת העיצומים הכספיים, סכומי

(ב) הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, יפרסם המנהל, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א)6, רשאי המנהל לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזוהרת הציבור; ההזדמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה, יכול שתינתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי סעיף 12, ובלבד שהמנהל הודיע למפר על כוונתו לפרסם את שמו, בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 11.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המנהל פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998⁴, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ה) פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים.

(ו) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

פרק ד': הוראות שונות

26. (א) לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו לפי חוק זה, ולא יעשה בה שימוש, למעט לשם תכנון מלאי החירות של גרעיני חיטה למאכל אדם ומזון לבעלי חיים וניהול.

(ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – קנס או מאסר שנה.

(ג) המנהל ימחק מידע שהתקבל לפי חוק זה לא יאוחר משנתיים ממועד קבלתו.

27. (א) השר אחראי על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצוע, ובכלל זה לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת הדיווחים לפי סעיפים 2, 3 ו-4.

(ב) השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לתקן את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה.

28. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000⁵, בפרט 41 לתוספת הראשונה, בסופו יבוא:

"(8) החלטה של רשות לפי חוק חובת דיווח על מלאי חיטה ומלאי מזון לבעלי חיים לשם היערכות למצב של מחסור משמעותי, התשפ"ו-2025."

דבריו הסבר

זה מאפשר מצד אחד לגורמי המקצוע לנתח את המידע שהתקבל, ומצד שני שומר על פרטיות המדווחים. יובהר כי אין מניעה לשמור נתונים מצרפיים וניתוח של הדיווחים שהתקבלו לאחר שאלה נמחקו.

סעיף 27 מוצע להסמיך את השר להתקין תקנות לביצוע החוק, וכן לשנות בצו את התוספות הראשונה והשנייה לחוק, הקובעות את סוגי המוצרים החייבים בדיווח ואת היקף המלאי השנתי לצורך ההגדרה "בעל מלאי".

סעיף 26 מוצע לקבוע חובת סודיות על מקבלי המידע לפי החוק כך שלא יהיה ניתן לעשות שימוש במידע המדווח לפיו אלא לשם התכנון והניהול של מלאי חירות של גרעיני חיטה למאכל אדם ומזון לבעלי חיים, זאת מאחר שמדובר במידע על נתונים מסחריים וכלכליים של בעלי מלאי הנמסרים לטובת מטרה מסוימת, ואין לאפשר שימוש במידע זה למטרות אחרות או העברתו לגורמים אחרים.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי המידע המתקבל לפי חוק זה יימחק לא יאוחר משנתיים ממועד קבלתו. פרק זמן

⁴ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ה, עמ' 778.

- (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב) מי שהיה בעל מלאי בשנה שקדמה לשנה שבה חל יום התחילה, חייב בדיווח לפי סעיף 2 לחוק זה החל מיום התחילה.
(ג) על אף האמור בסעיף 3 לחוק זה, דיווח שנתי ראשון לגבי השנה שבה החל בעל המלאי לדווח כאמור בסעיף קטן (ב), ייעשה, ביחס לתקופה שקדמה ליום התחילה, לפי הנתונים המצויים ברשותו של בעל המלאי.

תוספת ראשונה

(סעיף 1 – ההגדרה "מוצר")

- (1) גרעיני חיטה למאכל אדם;
- (2) מזון יבש לבעלי חיים:
 - (א) גרעיני תירס;
 - (ב) גרעיני שעורה;
 - (ג) גרעיני דורה (סורגום);
 - (ד) גרעיני חיטה;
 - (ה) כוספת סויה;
 - (ו) כוספת לפתית;
 - (ז) כוספת חמניות;
- (ח) גרעיני זיקוק מיובשים בתוספת מומסים (Dried distillers grains);
- (ט) גלוטן תירס להזנת בעלי חיים (Corn Gluten Feed);
- (3) שמנים:
 - (א) שומן דקלים מוגן;
 - (ב) שמן סובסטוק.

תוספת שנייה

(סעיף 1 – ההגדרה "בעל מלאי")

- (1) גרעיני חיטה למאכל אדם – 10,000 טונות או יותר;
- (2) מזון יבש לבעלי חיים – 10,000 טונות או יותר;
- (3) שומן דקלים מוגן – 60 טונות או יותר;
- (4) שמן סובסטוק – 15 טונות או יותר.

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן מוצע להבהיר, בנוגע לדיווח השנתי הראשון, כי החובה להגישו תחול רק בסיום השנה הראשונה לכניסת החוק המוצע לתוקף, וכי ביחס לתקופה שקדמה לכניסת החוק לתוקף, הדיווח השנתי יבוצע בהתאם למידע המצוי ברשותו של בעל המלאי.

סעיף 29 מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע תהיה שלושה חודשים מיום פרסומו, וכי ממועד זה תהיה חובת דיווח חודשית מיידית. לשם כך מוצע לקבוע בהוראת מעבר כי בעל מלאי יוגדר כמי שהיה כזה בשנה שקדמה לכניסת החוק לתוקף.